

1500061-89.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Virginio dos Santos

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2008815/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 15606836 - 01º D.P. AMERICANA, 80/21/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2008815/2021 - DISE-DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500061-89.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-89.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2008815/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 15606836 - 01º D.P. AMERICANA, 80/21/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2008815/2021 - DISE-DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BAIRD DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Virginio dos Santos

Vistos.

LUCAS BAIRD DA SILVA, já qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 "caput" da Lei n. 11.343/2006 porque, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 16h40, na Rua da Concórdia, altura do nº 965, bairro Jardim Dona Rosa, nesta cidade e comarca, trazia consigo, com a finalidade de tráfico, 3 invólucros, cada qual contendo 15 (quinze) microtubos plásticos do tipo "eppendorf", contendo 6,56 gramas de cocaína, substância entorpecente e que causam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa escrita.

A denúncia foi recebida no dia 16 de março de 2021.

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, após o que foi o réu interrogado.

Finda a instrução, o Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela desclassificação do crime para a figura penal prevista no artigo 28 da Lei n.11.343/2006. Em caráter subsidiário postulou pela aplicação da pena no patamar mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes genéricas da confissão e menoridade, além da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n.11.343/2006.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial (fls.11, 14/16 e 64/65).

Em juízo o réu negou a prática do crime.

Afirmou que, na data dos fatos, estava com um kit de cocaína para seu uso pessoal. Foi ao local indicado na denúncia para comprar os entorpecentes. Assim que percebeu a presença da viatura policial dispensou a droga, pois ficou desesperado. Os demais entorpecentes não lhe pertenciam. Estava no local apenas para adquirir cocaína. Nunca foi preso ou processado. Trabalha como servente de pedreiro com seu tio e ganhou R\$ 200,00 pelo dia de trabalho. Comprou a droga pelo preço de R\$ 100,00 e o restante do dinheiro colocou na capinha de seu telefone celular para não perder.

Gerson Brunelli das Neves Grillo, Guarda Municipal, relatou que, na data dos fatos estava de patrulhamento pelo Cinturão Verde, paralelo a Rua Concórdia. Avistaram um indivíduo e perceberam que ele, ao avistar a presença da viatura, pegou sua bicicleta e adentrou em uma trilha. Ele se abaixou na mata e retirou algum objeto. Acompanharam à distância sua movimentação. No momento em que ele saiu pela Rua da Concórdia, realizaram a abordagem. Neste momento ele dispensou algo nas proximidades de um carro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No local em que ele dispensou algo foi localizado um kit contendo quinze microtubos de cocaína. Na mata, no local em que o acusado foi visto pela primeira vez, foram localizados mais dois kits, com a mesma droga. Na sua carteira havia a quantia de R\$ 100,00 em notas diversas. O local em que ocorreu a apreensão é conhecido como ponto de venda de drogas. Na Praça da Fraternidade há um fluxo intenso de tráfico de drogas. A mata fica próxima e fica fácil para eles esconderem e buscarem droga para traficarem na praça. O acusado estava sozinho e não havia outras pessoas nas proximidades.

No mesmo sentido o relato do também Guarda Municipal Harrison Novais.

Esclareceu a testemunha que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo Cinturão Verde do Parque da Liberdade. Avistam um indivíduo no meio da mata, com uma bicicleta. Perceberam que ele se abaixou e apanhou algo. Como estava distante, não conseguiram identificar o indivíduo. Perceberam que ele saiu da mata, pela Rua da Concórdia. Quando ele notou que seria abordado, dispensou algo no chão. Neste

local foi encontrado um kit contendo quinze porções de cocaína. Na mata onde ele estava foram localizados mais dois kits, com as mesmas características do primeiro. Em seu poder foi localizado apenas uma quantia em dinheiro. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Reconheceu o acusado no curso da audiência. Não o conhecia antes dos fatos e não se recorda do que ele falou no momento da abordagem.

Como se constata pelos elementos de prova, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu trazia consigo, para consumo próprio, as drogas descritas na denúncia, todas substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No caso em análise, entendo que o intuito negocial não restou devidamente comprovado.

Explico.

Nenhuma atividade indicativa do tráfico ilícito de drogas foi presenciada pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Em seu poder nada foi localizado e, ao contrário do afirmado pela testemunha Gerson Brunelli, a quantia em dinheiro localizada em poder do réu não estava dividida em notas de pequeno valor, mas sim, uma única nota de cem reais (fls. 11).

No mais, imperioso considerar que o réu não ostenta anteriores condenações criminais.

Assim, considerando a confissão do réu quanto a propriedade da droga, de rigor a desclassificação de sua conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois comprovado restou que o réu trazia consigo, para consumo pessoal, porções de cocaína, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Passo, pois, a dosagem da pena.

Atenta às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena inicial no patamar mínimo legal. Sem outras causas de aumento ou diminuição da pena, aplico-lhe a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA DROGA.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal para condenar LUCAS BAIRD DA SILVA já qualificado, como incurso no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA DROGA. Com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações e anotações de praxe.

Sem prejuízo, DETERMINO a incineração da droga ilícita apreendida nos autos, lavrando-se o respectivo termo, se já não houver sido destruída, nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Arbitro honorários em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) no teto, nos termos do Convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP vigente. Expeça-se o necessário.

Determino a perda do valor apreendido (fls.11) a favor da União, oficiando-se.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Concedo ao acusado o benefício da justiça gratuita e o direito de apelar em liberdade.

P.I.

Americana, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA